EPREUVE DE DROIT DES SOCIETES

QUESTIONS THÉORIQUES

1) Qu'est-ce que la société ?

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une activité commune des biens en numéraire, en nature ou en industrie dans le but de se partager les bénéfices, de profiter de l'économie qui pourra en résulter et de contribuer aux pertes.

2) Qu'est-ce qu'un apport en nature ?

L'apport en nature est un apport constitué de biens corporels ou incorporels mis à la disposition de la société par un associé.

3.a) La désignation des commissaires aux comptes est obligatoire selon les suivants :

c) Dans les SARL qui emploient plus de 50 salariés

f) Dans les SARL dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 250 millions de francs

Justification : Dans les SARL, la nomination des commissaires aux comptes est obligatoire lorsque l'effectif permanent est supérieur à 50 personnes ; ou lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 250.000.000 F CFA.

3.b) Le mineur peut être associé dans :

c) La SARL

d) La SA

Justification : Le mineur ne peut pas être associé dans une SNC ;

Le mineur ne peut pas être associé commandité dans une SCS. Mais la SARL et la SA admettent les mineurs parmi les associés.

EPREUVE DE DROIT DES SOCIETES

3.c) La SNC peut prendre fin dans les cas suivants :

b) Par la révocation d'un gérant associé statutaire

c) Par le décès d'un associé

Justification : Les causes spécifiques de dissolution de la SNC sont la révocation du gérant associé statutaire ; le décès d'un associé. En revanche, la révocation d'un gérant associé non statutaire n'est pas cause de dissolution.

II. CAS PRATIQUE

1- Quel type de société peuvent-ils créer en sachant que le dernier fils est âgé de 17 ans ?

Ils peuvent créer une **Société à Responsabilité Limitée (SARL)** ou une **Société par Actions Simplifiées (SAS).**

Justification : Le mineur ne peut pas être associé dans une SNC ; le mineur ne peut pas être associé commandité dans une SCS ; la SARL peut être constituée par des personnes physiques ou morales, commerçantes ou non ; la SAS est constituée par un ou plusieurs associés sans exigence de qualité de commerçant.

Ainsi, la présence du fils mineur âgé de 17 ans empêche la création d'une SNC ou d'une SCS avec qualité de commandité, mais permet la création d'une SARL ou d'une SAS.

2- Indiquez les types d'apports possibles des associés dans le cas de création d'une Société par Actions Simplifiées.

Dans une Société par Actions Simplifiées (SAS), les associés peuvent faire :

- **Des apports en nature ;**
- **Des apports en numéraire ;**
- **Des apports en industrie.**

Justification : Dans la SAS, les apports admis sont l'apport en nature ; l'apport en industrie ; l'apport en numéraire.